

TRIBUNAL PLENO – SESSÃO: 16/07/2025

CAUTELAR EM PROCEDIMENTOS DE CONTRATAÇÃO

SEÇÃO MUNICIPAL

(M-001)

Processo: TC-009478.989.25-4.

Representante: Calebe Lima.

Representada: Prefeitura Municipal de Jaú.

Responsável: Jorge Ivan Cassaro – Prefeito.

Assunto: Representação com pedido de medida cautelar em face do Pregão Eletrônico nº 51/2025, promovido pela Prefeitura Municipal de Jaú, objetivando a aquisição de 12 (doze) caminhões compactadores para coleta de lixo.

Valor Estimado: R\$ 9.990.000,00 (nove milhões, novecentos e noventa mil reais).

Procurador de Contas: Rafael Neubern Demarchi Costa.

Advogado: Não constam advogados cadastrados no e-tcesp.

EMENTA: CAUTELAR EM PROCEDIMENTOS DE CONTRATAÇÃO. LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. REQUISITOS DE HABILITAÇÃO. ORÇAMENTO ESTIMATIVO. PROCEDÊNCIA PARCIAL.

MÉRITO

1. RELATÓRIO

1.1. Trata-se de representação de **CALEBE LIMA**, com pedido de medida cautelar em face do Pregão Eletrônico nº 51/2025, promovido pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE JAÚ**, objetivando a aquisição de 12 (doze) caminhões compactadores para coleta de lixo.

1.2. O Representante, em linhas gerais, critica os seguintes aspectos do edital:

a) Exigência de Certificado de Conformidade Técnica (CCT) fornecido pelo INMETRO, embora aplicável a certos equipamentos, deve ser justificada com base em norma técnica obrigatória e específica, não prevista no edital.

Ademais, a exigência de duas ARTs (do projeto e do engenheiro responsável), além do memorial de cálculo dos volumes, impõe ônus excessivo ao licitante, até porque trata-se de veículo com características padronizadas de mercado;

b) Valor Estimado divulgado desconexo com o objeto licitado, resultando em montante muito superior ao praticado no mercado.

1.3. Nestes termos, requereu a suspensão liminar do procedimento licitatório e, ao final, o acolhimento de suas impugnações com a determinação de retificação do instrumento convocatório.

1.4. Foi deferida a medida liminar de suspensão do certame e determinado o processamento da matéria como cautelar em procedimentos de contratação, fixando-se o prazo de 10 (dez) dias à **PREFEITURA MUNICIPAL DE JAÚ**, para apresentação de cópia integral do edital e justificativas, para o exame previsto no artigo 171, §1º, da Lei nº 14.133/21, sendo a medida posteriormente referendada pelo E. Tribunal Pleno.

1.5. A Representada apresentou justificativas nos autos (evento 31).

1.6. O **Departamento de Instrução Processual Especializada – DIPE** e o **Ministério Público de Contas**, concluíram pela **procedência parcial** da representação (eventos 41 e 46).

É o relatório.

TRIBUNAL PLENO

SESSÃO: 16/07/2025

TC-009478.989.25-4

CAUTELAR EM PROCEDIMENTOS DE CONTRATAÇÃO

SEÇÃO MUNICIPAL

2. VOTO

2.1. Representação de **CALEBE LIMA**, com pedido de medida cautelar em face do Pregão Eletrônico nº 51/2025, promovido pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE JAÚ**, objetivando a aquisição de 12 (doze) caminhões compactadores para coleta de lixo.

2.2. As análises do instrumento convocatório pelos órgãos técnicos especializados deste E. Tribunal e Ministério Público de Contas apontam a necessidade da exclusão de insubsistentes requisitos de habilitação técnica, capazes de prejudicar o regular processamento do certame.

2.3. O Primeiro é o confrontado Certificado de Conformidade Técnica (CCT) fornecido pelo INMETRO, cujos fundamentos apresentados pela Prefeitura em complemento ao que consta no edital, invocando Código de Trânsito Brasileiro, resolução do Conselho Nacional de Trânsito e portaria do INMETRO, não sustentam a obrigatoriedade de tal requisição para o tipo de objeto posto em disputa, cujo escopo não contempla modificações e necessidade alterações nos caminhões, a que se referem as regulamentações apresentadas.

2.4. Na mesma linha, deverão ser excluídas as exigências de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do projeto e Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do engenheiro responsável pelo projeto e

memorial de cálculo dos volumes, também pela ausência de previsão de customizações do objeto, tornando-as incompatíveis e injustificadas no edital.

2.5. Por fim, observo que as justificativas e documentos apresentados foram suficientes para afastar em cognição sumária as críticas sobre o orçamento estimativo da contratação e escolhas da Prefeitura. Tais circunstâncias, no entanto, serão futuramente objeto de avaliação no exame ordinário da eventual contratação, valendo destacar, sobre o tema, as recomendações do órgão especializado na instrução dos autos, com vistas ao aprimoramento do certame e seus resultados.

2.6. Ante o exposto, acompanhado do Departamento de Instrução Processual Especializada – DIPE e do Ministério Público de Contas, **VOTO** pela **PROCEDÊNCIA PARCIAL** da representação e, com fundamento no §3º do artigo 171 da Lei Federal nº 14.133/21, determino à **PREFEITURA MUNICIPAL DE JAÚ** que, caso prossiga com o certame, retifique o edital, de forma a: **a)** Excluir dos requisitos de habilitação a exigência de Certificado de Conformidade Técnica; **b)** Excluir as exigências de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do projeto e do engenheiro responsável pelo projeto e memorial de cálculo dos volumes.

A reformulação do edital é, portanto, medida que se impõe, em consonância com todos os aspectos desenvolvidos no corpo do voto ora proferido, com a consequente publicação do novo texto do ato convocatório e reabertura do prazo legal para oferecimento das propostas.

Por fim, arquivem-se os procedimentos eletrônicos, após o trânsito em julgado da decisão.

Dimas Ramalho
Conselheiro